

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 919/2531

หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตรฯ

โจทก์

พันเอกประวัติ นารณศิลป์

จำเลย

นายจิตติ กนกศิขริน ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุควรได้รับการพิจารณาคดีใหม่โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 55)

สืบเนื่องจากจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นจึงพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากอาคารเลขที่ 674/7 ตามฟ้อง และส่งมอบอาคารดังกล่าวแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยกับให้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ถึงวันฟ้องจำนวน 14,000บาท และชำระค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาทนับแต่วันฟ้อง(19 กรกฎาคม 2528) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารออกไปจากอาคารพิพาท

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52,51)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จัดการบังคับคดี โดยผู้มีชื่อได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 32,41)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เสียง ตริวิมล-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ